



Resolución Directoral N° 00001727 2026

Tocache, 25 MAYO 2026

VISTO, el Memorando N° 0554-2026-GRSM/DRE-UGELT/D, de fecha 15 de mayo de 2026, emitido por el director de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache, en el que autoriza realizar los actos correspondientes para dar cumplimiento a la sentencia de mandato judicial, recaído en el expediente N° 00043-2021-0-2209-JM-CI-01; a favor de JOSE LOPEZ TEJADA con DNI. N° 80133873, y demás documentos adjuntos, con un total de Setenta y seis (76.) folios útiles, y;

CONSIDERANDO:

Que, por mandato Judicial materia **ACCION CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA**, recaído en el expediente judicial N° 00043-2021-0-2209-JM-CI-01, contenida en la Resolución Judicial N° 04 de fecha 19 de mayo del 2022, emitido por el Juzgado Mixto – Sede Tocache, que resuelve: declarar **FUNDADA en parte** la demanda interpuesta por; JOSE LOPEZ TEJADA y mediante la resolución N° 09 de fecha 19 de setiembre del 2022, que resolvió **CONFIRMAR LA SENTENCIA**, apelada contenida en resolución N° 04 de fecha 19 de mayo del 2022, en el extremo que declara: **FUNDADA en parte** la demanda contra la Unidad de Gestión Educativa Local De Tocache y otros, y en consecuencia **ORDENA**, que la parte demandada, Unidad de Gestión Educativa Local Tocache y otros, **emitir** nueva la resolución administrativa de cálculo reconociendo:

- 1) Que, mediante sentencia emitida por el órgano jurisdiccional competente del Poder Judicial, recaída en el Expediente Judicial N.º 00043-2021-0-2209-JM-CI-01, se ordena a la entidad demandada **reajustar y pagar los devengados correspondientes a la bonificación personal equivalente al dos por ciento (2%) de la remuneración básica por cada año de servicios** a favor del docente José López Tejada; Que, el artículo 52º de la Ley del Profesorado N.º 24029, modificada por la Ley N.º 25212, establece que el profesor tiene derecho a percibir **una bonificación personal equivalente al 2% de la remuneración básica por cada año de servicios**, hasta un máximo de treinta (30) años; **más los intereses legales**;
- 2). Así mismo se disponga el pago del **reintegro del beneficio adicional de la Compensación Vacacional**, equivalente a una remuneración por cada periodo vacacional, de conformidad al artículo 218º del D.S. N° 19-90-ED, por el periodo comprendido del mes de **enero de 2009**, previa deducción de la ya incorrectamente pagado; a favor de José López Tejada; **más los intereses legales**;





Resolución Directoral N° 00001727 2026

Que, la Dirección Regional de Educación de San Martín, ha emitido la Resolución Directoral Regional N° 2724-2024-GRSM/DRE de fecha 15 de agosto de 2024, donde reconoce por mandato judicial, recaído en el expediente N° 00043-2021-0-2209-JM-CI-01, a favor de **JOSE LOPEZ TEJADA**, el pago, reintegro — reajuste de la remuneración personal correspondiente al 2% de la remuneración básica por cada año de servicios cumplidos, del periodo comprendido desde el 25 de marzo del año 2002 hasta el 25 de noviembre de 2012, en base a la remuneración básica establecida por el DU N° 105-2001, así mismo cumpla con abonar la compensación vacacional del periodo comprendido del mes de **enero de 2009**, más intereses legales, sin costos ni costas; siendo **FUNDADA EN PARTE** la demanda mediante sentencia contenida en la Resolución N° 04 de fecha 19 de mayo de 2022; y REQUIRIENDO su ejecución mediante Resolución N° 12 de fecha 10 de julio de 2024, emitida por el Juzgado Civil — Sede Tocache. **Artículo SEGUNDO: AUTORIZAR** a la Oficina de Administración de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache emitir la Resolución con el cálculo correspondiente conforme a lo establecido en la sentencia contenida en la Resolución N° 04.

Que, mediante Decreto de Urgencia N° 105-2001, se fija la remuneración básica para Profesores, Profesionales de la Salud, Docentes Universitarios, Personal de los Centros de Salud, Miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, Servidores Públicos sujetos al Régimen Laboral del Decreto Legislativo N° 276, así como los jubilados comprendidos dentro de los Regímenes del Decreto Ley N° 19990 y del Decreto Ley N° 20530, indicado en el inciso a) del artículo 1: **"Fijase a partir del 1 de setiembre del año 2001, en CINCUENTA Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 50,00) la Remuneración Básica de los siguientes servidores públicos: a) Profesores que se desempeñan en el área de la docencia y Docentes de la Ley N° 24029 - Ley del Profesorado (...)"**;

Que, el Decreto Supremo N° 196-2001-EF, que dicta normas reglamentarias y complementarias para la aplicación del Decreto de Urgencia N° 105-2001, en su artículo 2 señala que, **"Precisase que las disposiciones establecidas en el Decreto de Urgencia N° 105-2001 son aplicables para el personal nombrado y contratado con vínculo laboral con el Estado al 1 de setiembre de 2001, así como para los pensionistas del Decreto Ley N° 19990 y del Decreto Ley N° 20530 que tengan la calidad de tales a dicha fecha."**;

Que, con Nota Informativa N° 0110-2024-GRSM-DRE/UGEL-T/AJ de fecha 16 de setiembre del 2024, la Oficina de Asesoría Jurídica de la UGEL Tocache, sugiere se autorice la emisión de la Resolución Directoral dando cumplimiento al mandato judicial recaído en el expediente judicial N° 00043-2021-0-2209-JM-CI-01, en observancia del Artículo 4° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del



Resolución Directoral N° 00001727 2026

Poder Judicial aprobado por Decreto Supremo N° 017-93-JUS, que prescribe que: "Toda persona y autoridad está obligado acatar y dar cumplimiento a las decisiones judiciales o de índole administrativa, emanada de la autoridad judicial competente, en sus propios términos. Sin poder calificar su contenido o sus fundamentos, restringir sus efectos o interpretar sus alcances, bajo responsabilidad civil, penal o administrativa que la Ley señala".

Resolución Número DIEZ (10) de fecha 16 de noviembre del 2022 se eleva a la primera sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte suprema y Casación N° 31145-2023 de fecha 26 de abril del 2024, y con resolución ONCE (11) de fecha 15 de mayo del 2024 declararon improcedente el recurso de casación interpuesto por el Gobierno Regional de San Martín.

Que, precisando el cumplimiento al mandato judicial contenido en la **Resolución N° 09** del expediente judicial N° 00043-2021-0-2209-JM-CI-01 y la **Resolución N° 012** de fecha 10 de julio de 2024, emitido por el Juzgado de Civil – Sede Tocache; para dar cumplimiento a lo señalado por el Órgano Jurisdiccional, el Equipo de Cálculos de deudas sociales de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache, se remite la hoja de cálculo del beneficio otorgado el cual asciende el monto devengado de **Seiscientos veintisiete con 89/100 soles (S/ 627.89)**, y el **Interés legal de doscientos cuarenta y cuatro con 47/100 soles (S/ 244.47)**, el pago de reintegro de la **remuneración personal correspondiente al 2%** de la remuneración básica por cada año de servicios cumplidos; **así mismo se disponga el pago de reintegro de la compensación vacacional** equivalente a una remuneración básica por el periodo **enero 2009** cálculo del beneficio otorgado el cual asciende el monto de devengado **cincuenta nuevos soles con 00/100 soles (S/ 50.00)** y un **interés de Diecinueve con 74/100 soles (19.74)** como indica en la sentencia, no pagadas conforme a ley, más el pago de los intereses legales que se liquidara en ejecución de sentencia, cuya fuente de información fueron las planillas de pagos y Sistema Único de Planillas (SUP), e Informe Escalafonario, según hoja de cálculo que se adjunta y que forman parte de la presente resolución;

Que, el Decreto Ley N° 25920, en su artículo 3°, prescribe: **El interés legal sobre los montos adeudados por el empleador se devenga a partir del día siguiente de aquel en que se produjo el incumplimiento y hasta el día de su pago efectivo**, sin que sea necesario que el trabajador afectado exija, judicial o extra judicialmente, el cumplimiento de la obligación al empleador o prueba haber sufrido algún daño.

De conformidad con lo establecido por el artículo 4° del D.S. N° 017-93-JUS Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, Ley



Resolución Directoral N° 00001727 2026

N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General; Decreto Legislativo N° 1440 Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, **Ley N° 32513** — Ley del **Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2026**.

Por las razones expuestas y de conformidad con el Decreto Supremo N° 009-2016-MINEDU que modifica el reglamento de la Ley N° 28044 - Ley General de Educación, Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General y con las visaciones de la Oficina de Administración, la Oficina de AGI, la Oficina de Asesoría Jurídica y la Unidad de Gestión de Recursos Humanos.



SE RESUELVE:



ARTÍCULO PRIMERO. – RECONOCER, EL PAGO DE REINTEGRO DE LA REMUNERACIÓN PERSONAL CORRESPONDIENTE al 2% de la remuneración básica por cada año de servicios cumplidos; asimismo se disponga el pago reintegro de la compensación vacacional equivalente a una remuneración básica por cada periodo vacacional no pagadas conforme a ley, más el pago de los intereses legales que se liquidara en ejecución de sentencia, dando de esta forma el cumplimiento del mandato Judicial materia **ACCION CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA**, recaído en el expediente judicial N° **00043-2021-0-2209-JM-CI-01**, contenida en la Resolución Judicial N° **12** de fecha 10 de julio de 2024, emitido por el Juzgado Civil – Sede Tocache; a favor de **JOSE LOPEZ TEJADA**, El Reintegro de bonificación personal (2%) , disponiendo que el cálculo se efectúe por el **periodo 25 de marzo 2002 al 25 de noviembre 2012** cuya base es de **S/ 50.00. conforme al siguiente cálculo.**

DEMANDANTE	EXPEDIENTE JUDICIAL	RDR	DEVENGADO	INTERESES LEGALES	TOTAL
JOSE LOPEZ TEJADA.	N° 00045-2021-0-2209-JM-CI-01	N° 2724-2024 del 15 de agosto 2024	S/ 627.89	S/ 244.47	S/ 872.36

Así mismo, **RECONOCER EL PAGO DE REINTEGRO DE LA COMPENSACIÓN VACACIONAL** correspondiente a **enero 2009**, equivalente a una remuneración básica por cada periodo vacacional no pagadas conforme a ley, más el pago de los intereses legales que se liquidara en ejecución de sentencia, a favor de la demandante **JOSE LOPEZ TEJADA.**, y generando el



Resolución Directoral N° 00001727 2026

devengado más los intereses la suma de: sesenta y nueve con 74/100 soles (69.74), conforme al siguiente cálculo.

N°	Apellidos y Nombres	Periodo	Devengado	Interés	TOTAL
01	JOSE LOPEZ TEJADA.	01.01.2009	S/ 50.00	19.74	69.74



ARTÍCULO SEGUNDO. - ACLARAR, que el pago se efectuara cuando exista la autorización del crédito presupuestal por parte del Pliego 459 Gobierno Regional de San Martín de conformidad a lo establecido en el Art. 73º pago de sentencias judiciales del Decreto Legislativo N° 1440 Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.



ARTÍCULO TERCERO: EMITIR, a través de Secretaría General, copia fedateada de la presente resolución a la Procuraduría Pública Regional San Martín, a fin de que informe de su cumplimiento al poder judicial materia **ACCION CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA**; recaído en el expediente judicial N° 00043-2021-0-2209-JM-CI-01, contenida en la Resolución Judicial N° 12 de fecha 10 de setiembre 2024, emitida por el Juzgado Civil de la Provincia de Tocache.

ARTÍCULO QUINTO. - DISPONER, la publicación de la presente resolución en el Portal institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache: www.ugeltch.com, para su difusión correspondiente.

ARTÍCULO SEXTO. - DISPONER, que el Equipo de Trámite Documentario de la UGEL Tocache, **NOTIFIQUE** la presente Resolución a la parte interesada y demás instancias con las formalidades previstas en el T.U.O de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General a los interesados y a las instancias administrativas de la Entidad, para su conocimiento y fines pertinentes.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase;



Mag. GLODEAN JAMES, TAFUR CAMPOS
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL TOCACHE

GJTC/DUGEL
EATR/AJ
VGER/GRRHH

